

국립현대미술관 성희롱·성폭력·**스토킹** 및 2차 피해 예방 지침

제정 2018. 6. 8. 예규 제206호
전부개정 2019. 8. 29. 예규 제228호
일부개정 2022. 7. 20. 예규 제257호
일부개정 2024. 12. 12. 예규 제273호

제1조(목적) 이 지침은 「양성평등기본법」 제31조 및 같은 법 시행령 제20조, 「성폭력방지 및 피해자 보호 등에 관한 법률」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조, 「여성폭력방지기본법」 제18조, 「**스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률**」 제5조 및 같은 법 시행령 제3조, 「문화체육관광부 성희롱·성폭력·**스토킹** 및 2차 피해 예방 지침」에 따라 국립현대미술관장이 성희롱·성폭력·**스토킹**(2차 피해 포함) 예방과 사건처리를 위하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) ① 이 지침의 적용 범위는 국립현대미술관직원(국립현대미술관장과 고용관계에 있는 자를 포함한다)에게 적용되며, 국립현대미술관의 통제범위 내에 있는 것으로 인정되거나 업무관련성이 있는 제3자가 피해자인 성희롱·성폭력·**스토킹** 사건 및 2차 피해를 포함한다.
② 이 지침의 피해자 보호는 피해자 뿐 아니라 피해를 입었다고 주장하는 자(이하 “피해자 등”이라 한다), 신고인, 조력인, 대리인에게도 적용된다.
③ 성희롱·성폭력·**스토킹** 피해(2차 피해 포함) 구제와 관련하여 다른 법령에서 따로 정한 절차가 있는 경우에는 그 법령에 따른다.

제3조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “성희롱”이란 「양성평등기본법」 제3조 제2호 각 목에 따른 행위를 말한다.
2. “성폭력”이란 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제2조 제1항 각 호에 규정된 죄에 해당하는 행위를 말한다.
3. “**스토킹**”이란 「**스토킹방지 및 피해자보호 등에 관한 법률**」 제2조제1호의 규정에 따라 「**스토킹범죄의 처벌 등에 관한 법률**」 제2조제1호에 따른 **스토킹행위** 및 같은 조 제2호에 따른 **스토킹범죄**를 말한다.
4. “2차 피해”란 제10조 제1항 각 호의 불리한 처우 중 어느 하나에 해당하는 피해를 입는 것을 말한다.

제4조(관장의 책무) ① 국립현대미술관장(이하 “관장”이라 한다)은 성희롱·성폭력·**스토킹** 방지를 위한 다음 각 호의 조치를 강구하고 시행할 책무가 있으며, 성희롱·성폭력·**스토킹** 발생 시 필요한 조치를 적절하고 신속하게 이행하여야 한다.

1. 성희롱·성폭력·**스토킹**(2차 피해 포함) 예방 교육의 실시
2. 성희롱·성폭력·**스토킹** 고충상담창구의 설치·운영
3. 성희롱·성폭력·**스토킹** 고충처리절차 및 매뉴얼 마련
4. 성희롱·성폭력·**스토킹** 피해자의 보호 및 2차 피해 예방
5. 성희롱·성폭력·**스토킹** 근절 의지 및 가해자 무관용의 원칙 천명
6. 소속 직원에 대한 성희롱·성폭력·**스토킹** 예방 홍보
7. 성희롱·성폭력·**스토킹** 예방 교육 참석 및 관련 예산 확보
8. 성평등한 조직문화의 정착을 위한 노력 등

② 관장은 제1항에 따른 제반 조치 시행을 위하여 성희롱·성폭력·**스토킹**(2차 피해 포함) 방지 조치 추진 계획을 수립·시행하여야 한다.

③ 관장은 사건 조사 및 심의 과정에 참여한 외부 전문가 등이 2차 피해를 주는 행위를 하였다고 판단되면 지체없이 해촉하여야 한다.

제5조(상급기관의 관리·감독 강화) ① 성희롱·성폭력·**스토킹** 행위자 및 피해자에게 2차 피해를 주는 행위를 한 자가 국장급 이상이거나 인사담당 부서장인 경우에는 이 지침 제2조에도 불구하고, 문화체육관광부(이하 “문체부”라 한다)에 성희롱·성폭력·**스토킹** 고충에 대한 조사를 이관하고, 이후의 조치도 문체부의 지휘·감독을 받도록 한다.

② 제1항에 따라 조사를 이관하는 경우에는 당사자에게 그 사실을 알려주어야 한다.

제6조(성희롱·성폭력·스토킹** 고충상담창구)** ① 「양성평등기본법」 시행령」 제19조 및 제20조에 따른 성희롱·성폭력 예방 업무와 소속 직원의 성희롱·성폭력·**스토킹** 고충상담 등을 위하여 행정지원과에 성희롱·성폭력·**스토킹** 고충상담창구(이하 “고충상담창구”라 한다)를 둔다. 다만 성희롱·성폭력·**스토킹** 고충 상담의 공신력과 전문성을 제고하기 위하여 고충상담창구 업무를 외부전문기관에 위탁할 수 있다.

② 고충상담창구의 업무를 처리하기 위하여 성희롱·성폭력·**스토킹** 고충상담원(이하 “고충상담원”이라 한다)을 2인 이상 지정하되, 남성 및 여성이 각각 1인 이상 포함되도록 구성한다.

③ 고충상담창구의 업무는 다음 각호와 같다.

1. 성희롱·성폭력·**스토킹** 피해(2차 피해 포함)에 대한 상담, 성희롱·성폭력·**스토킹** 고충에 대한 접수 및 처리
2. 제8조의2에 따른 성희롱·성폭력·**스토킹** 사건(2차 피해 포함)에 대한 조사의 협력·지원에 관한 사항
3. 성희롱·성폭력·**스토킹** 사건 처리 관련 부서 간 협조·조정에 관한 사항
4. 성희롱·성폭력·**스토킹** 재발 방지 대책의 수립과 이행에 관한 사항
5. 성희롱·성폭력·**스토킹** 고충 처리 절차 및 매뉴얼에 관한 사항
6. 성희롱·성폭력·**스토킹** 예방을 위한 교육·홍보 등

④ 고충상담창구에는 별지 제1호 서식의 고충접수 및 처리대장을 작성·비치하여야 한다.

⑤ 관장은 고충상담원의 업무를 위하여 다음 각 호의 사항을 지원할 수 있다.

1. 성희롱·성폭력·**스토킹** 피해 상담 및 고충상담원 업무 역량 강화를 위한 외부 전문기관 교육 수강
2. 신규로 지정된 고충상담원에 대한 전문교육(지정된 날로부터 **3개월, 불가피한 상황이 발생한 경우 6개월** 이내)
3. 고충처리 업무를 행할 때 공정하고 독립적으로 임할 수 있도록 보호·지원
4. 고충처리 업무를 지원하기 위한 외부전문가 선임

제6조의2(온라인 상담창구) 성희롱·성폭력·**스토킹** 고충상담 활성화를 위해 온라인 상담창구를 설치·운영한다.

제7조(예방교육) ① 관장은 매년 성희롱·성폭력·**스토킹** 예방 교육의 실시 시기·내용·방법 등에 관한 세부 실시계획을 수립하여야 하며, 이 경우 2차 피해 예방교육 실시계획을 통합하여 수립할 수 있다.

② 제1항에 따른 성희롱·성폭력·**스토킹** 예방교육은 전문가 강의, 시청각 교육 또는 사이버교육 등의 방법으로 매년 1시간 이상 실시하되 최소 1회는 대면 교육으로 실시하여야 하며, 2차 피해 예방에 관한 사항을 포함하여 실시한다.

1. 성희롱·성폭력·**스토킹** 관련 법령
2. 성희롱·성폭력·**스토킹** 발생 시의 처리절차 및 조치기준
3. 성희롱·성폭력·**스토킹** 피해자 등에 대한 고충상담 및 구제절차 및 **보호조치**
4. 성희롱·성폭력·**스토킹** 행위자에 대한 징계 등 제재조치

5. 2차 피해 예방에 관한 사항

6. 민원인, 고객 등에 **업무관련성 있는 제3자에 의한 스톱킹 예방과 발생 시 대처 방안**

7. 기타 성희롱·성폭력·**스토킹** 예방에 관한 사항 등

③ 관장은 신규 임용된 직원에 대하여 임용된 날부터 2개월 이내에 성희롱·성폭력·**스토킹** 예방교육을 실시하여야 하며, 교육의 효과를 높이기 위하여 고위공무원 및 관리자를 대상으로 한 성희롱·성폭력 예방 교육을 별도로 **실시하여야 한다.**

제8조(고충상담의 신청) ① 성희롱·성폭력·**스토킹** 고충상담 등을 원하는 소속 직원은 별지 제2호 서식에 따른 서면 또는 전화·통신 등의 방법으로 고충상담창구 또는 온라인 상담창구에 상담을 신청할 수 있다.

② 고충상담원은 제1항의 상담 신청을 받은 경우 지체 없이 상담에 응하여야 하고, 상담을 한 경우에는 별지 제3호 서식의 성희롱·성폭력·**스토킹** 고충상담 일지를 작성하여야 한다.

제8조의2(조사 신청) ① 성희롱·성폭력·**스토킹** 사건에 대한 조사를 원하는 피해자 등(피해자의 대리인을 포함한다)은 별지 제4호 서식의 조사 신청서를 제출하여야 하며, 고충상담원은 조사 신청서를 접수한 후 별지 제4의2호 서식의 접수증을 신청인에게 발급하고 피해 발생사실을 관장에게 보고한다.
② 제1항에 따른 조사 신청서 접수 시 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조 4항 및 「양성평등기본법」 제31조2 제1항에 따른 여성가족부 통보 여부에 대한 의견을 피해자 등에게 확인하여야 한다.

③ 제1항에 따른 조사 신청서 내용이 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조의 제1항(업무상 위력 등에 의한 추행), 「형법」 제303조 제1항(업무상 위력 등이 의한 추행)에 해당하는 경우에는 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제9조 제2항에 따라 피해자의 의사를 확인하여 명시적인 반대의견이 없으면 즉시 수사기관에 신고하여야 한다.

④ 고충상담원은 제1항에 따른 신청을 접수받은 후 구체적 사건에 대한 사실 확인 조사가 필요한 경우, 외부에 위탁하여 조사할 수 있다.

⑤ 고충상담원은 제1항에 따라 접수한 **스토킹 사건이 직장 내 괴롭힘, 갑질 사건에 해당하는 경우에는 담당부서에 사건을 이관할 수 있다.**

제9조(사실확인을 위한 조사) ① 조사자는 신청인, 피신청인, 참고인 등으로부터 별지 제5호 서식, 별지 제5의2호 서식에 따른 비밀보호서약서를 받아 조사를 진행하여야 하며, 조사 과정 중 2차 피해가 발생하지 않도록 하여야 한다.

② 조사자는 특별한 사정이 없는 한 조사 신청서를 접수한 날로부터 20일 이내에 조사를 완료하도록 노력하여야 한다. 다만 특별한 사정이 있는 경우 조사 기간을 연장할 수 있다.

③ 조사자는 제1항에 따른 조사 과정에서 관련 부서에 협조를 요청할 수 있으며, 협조를 받은 부서는 특별한 사정이 없는 한 이에 적극적으로 응하여야 한다. 또한 공정하고 전문적인 조사를 위하여 외부에 위탁하여 조사할 수 있으며, 외부 전문가를 참여시키거나 외부 전문가의 자문을 받을 수 있다.

④ 피해자 등이 조사받을 경우 피해자 등이 신청하면, 조사에 지장을 줄 우려가 있는 등 부득이한 경우를 제외하고 신뢰관계인이 동석할 수 있도록 한다.

⑤ 조사자는 피해자 등이 요청하면 조사 개시 및 완료 여부를 서면, 전자우편, 유선 등의 방법으로 알려주어야 한다.

⑥ 조사자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있는 경우에는 조사를 중지할 수 있다.

1. 동일한 내용으로 수사절차가 개시되거나 국가인권위원회 등 다른 기관에서 법령에 의하여 조사 중이거나 처리 중인 경우, 다만 신고인이 조사의 중지를 원하지 아니할 때에는 조사를 중지할 수 없다.
2. 신고인이 조사신청을 취소한 경우(이 경우 사건을 종결한다)

제9조의2(조사신청의 취소) ① 피해자 등 및 대리인은 제8조의2에 따른 조사신청을 취소하려는 경우에는 별지 제6호 서식에 따른 서면을 고충상담원에게 제출하여야 하고, 대리인이 취소 신청한 경우에는 고충상담원은 유선 등의 방법으로 피해자의 의사를 직접 확인하여야 한다.

② 고충상담원은 제1항에 따른 취소 신청서를 접수한 경우에는 조사자에게 그 사실을 통보해야 한다.

제10조(피해자 등 보호 및 비밀 유지) ① 관장(인사·복무 등에 관한 권한을 관장으로부터 위임받은 자를 포함한다)은 피해자, 신고자, 조력자, 대리인, 참고인 등에 대하여 고충상담 및 협력, 제10조의 2의 보호조치 요구·신청 등을 이유로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 불리한 처우를 하여서는 아니 된다.

1. 파면, 해임, 그 밖에 신분상실에 해당하는 불이익 조치
2. 징계, 정직, 감봉, 강등, 승진 제한 등 부당한 인사조치
3. 전보, 전근, 직무 미부여, 직무 재배치, 그 밖에 본인의 의사에 반하는 인사조치
4. 성과평가 등에서 차별이나 그에 따른 임금 또는 상여금 등의 차별 지급
5. 직업능력 개발 및 향상을 위한 교육훈련 기회의 제한, 예산 또는 인력 등 가용자원의 제한 또는 제거, 보안정보 또는 비밀정보 사용의 정지 또는 취급자격의 취소
6. 주의 대상자 명단 작성 또는 그 명단의 공개, 집단 따돌림, 폭행 또는 폭언 등 정신적·신체적 손상을 가져오는 행위를 하거나 그 행위의 발생을 방치하는 행위
7. 직무에 대한 부당한 감사 또는 조사나 그 결과의 공개
8. 인허가 등의 취소, 그 밖에 행정적 불이익을 주는 행위
9. 물품계약 또는 용역계약의 해지, 그 밖에 경제적 불이익을 주는 조치
10. 그 밖에 본인의 의사에 반하는 불이익 조치

② 관장은 제8조의2에 따른 조사 신청 이후에 피해자 등이 요청하는 경우로서 피해자 등을 보호하기 위하여 필요하다고 인정하는 경우 피신고인과의 업무분장과 업무공간 분리, 근무장소 변경, 휴가 사용 등 적절한 보호 조치를 하여야 한다.

③ 고충업무담당자, 인사 등 피해자 보호 업무담당자, 조사업무담당자, 심의·의결업무담당자 등(이하 “업무담당자”라고 한다)은 사건처리과정에서 알게 된 개인정보, 사건 내용 등이 피해자 등의 의사에 반하여 다른 구성원에게 노출되지 않도록 하여야 한다. 다만, 조사와 관련된 내용을 결재권자에게 보고하거나 관계 기관의 요청에 따라 필요한 정보를 제공하는 경우는 제외한다.

④ 업무담당자는 사건처리과정에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)를 하여서는 아니 된다.

1. 피해자를 비난하는 행위
2. 정당한 이유없이 피해자의 신고 의도를 의심하여 피해자의 피해 사실을 부정하는 발언 또는 피해자의 책임을 언급하는 행위
3. 정당한 이유없이 사건과 관련없는 피해자의 과거 언행을 부적절하게 질문하는 행위
4. 피해자의 의사에 반하여 행위자를 동석시키는 행위 또는 목격자 회유 등 진술을 방해하는 행위

5. 정당한 이유없이 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위
6. 그 밖에 이에 준하는 행위
- ⑤ 구성원(행위자 포함)은 피해자 등에게 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위(정보통신망을 이용한 행위를 포함한다)를 하여서는 아니된다.
 1. 사건을 은폐하거나 축소하려는 행위
 2. 피해자의 의사에 반하여 상담·조사 신청을 철회하거나 행위자와의 합의를 중용 내지 강요하는 행위
 3. 피해자의 의사에 반하여 피해 내용이나 피해자의 인적 정보 등을 타인에게 전달하는 행위
 4. 피해자에 대한 비난 등 피해자에게 책임을 전가하는 행위 또는 피해자에 대한 악의적인 소문을 유포하는 행위
 5. 정당한 이유없이 피해자에게 피해 사실을 확인하여는 행위
 6. 정당한 이유없이 행위자를 옹호하거나 두둔하는 행위
 7. 그 밖에 이에 준하는 행위

제10조의2(스토킹피해자 보호조치) ① 관장은 직장 내에서 스톱킹이 발생한 경우 피해자의 안전한 업무환경을 위하여 근무 시간 및 장소의 변경, 배치 전환 등의 적절한 보호조치를 시행할 수 있으며, 스톱킹행위자에게 피해자에 대한 접근금지, 피해자의 근무 장소 및 일정 파악 금지 등 준수할 사항을 고지하여야 한다.

- ② 관장은 제1항에 따른 보호조치의 원활한 시행을 위해 외부전문가의 자문을 구할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항에 따른 보호조치는 행위자에 대한 징계 의결이 있기 전에도 피해자보호 필요성을 고려하여 실시할 수 있고, 이러한 경우에도 피해자의 의사를 고려하여야 한다.
- ④ 제1항에 따른 보호조치는 스톱킹이 사실이 아닌 것으로 판단된 경우에 종료할 수 있다.
- ⑤ 관장은 제1항에 따른 보호조치를 시행함에 있어 피해자의 신원, 피해 내용 등이 다른 사람에게 누설되지 않도록 해야 한다.
- ⑥ 관장은 기관 또는 단체 내에서 스톱킹 사건이 발생한 사실을 직무상 알게 된 때에는 피해자의 명시적인 반대의견이 없으면 수사기관에 협조를 요청할 수 있다.

제11조(조사결과의 보고) ① 조사자는 성희롱·성폭력·스토킹 사안에 대한 조사의 완료 즉시 그 결과를 관장에게 보고하여야 한다.

② 외부 기관 및 외부전문가가 조사를 실시한 경우에는 사건 조사를 완료한 즉시 그 결과를 관장에게 보고하여야 한다.

제12조(성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회의 설치 및 구성)

- ① 성희롱·성폭력 및 2차 피해 사안의 처리와 관련하여 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회(이하 “위원회”라 한다)를 둔다.
- ② 위원회는 위원장을 포함한 6인의 위원으로 구성한다.
- ③ 위원회의 위원장은 기획운영단장으로 하고, 내부위원은 행정지원과장, 위원장이 지명하는 사무관(또는 연구관)급 이상 공무원 2인으로 하며, 외부위원은 위원장이 위촉하는 성희롱·성폭력·스토킹 방지 관련 전문가 또는 법률전문가 2인으로 구성한다.
- ④ 위원 구성 시 남성 또는 여성의 비율이 전체 위원의 10분의 6을 초과하여서는 아니 된다.
- ⑤ 위원의 임기는 내부위원은 그 직에 재임하는 기간이 되고, 외부위원은 2년으로 하되 연임할 수 있다.
- ⑥ 위원회의 사무를 처리하기 위해 간사 1인을 두되, 간사는 고충상담원으로 한다.
- ⑦ 성희롱·성폭력·스토킹 사건 처리는 위원회를 반드시 경유하도록 한다. 다만 조사 중지 등 예외적인 사유가 있는 경우는 제외한다.

제13조(위원회의 회의) ① 위원회의 회의는 필요에 따라 위원장이 소집한다.

- ② 위원회는 재적위원 과반수의 출석과 재적위원 과반수의 찬성으로 의결하되, 외부위원 2인은 반드시 포함되어야 한다.
- ③ 회의 내용은 비공개로 한다.
- ④ 위원회는 다음 각 호의 사항을 심의·의결할 수 있으며, 필요시 당사자를 출석시켜 의견을 들을 수 있다. 단, 피해자 등은 본인의 동의 없이 출석시킬 수 없다.
 1. 성희롱·성폭력·스토킹 여부의 판단(2차 피해 포함)
 2. 가해자 교육, 피해자 보호조치, 2차 피해 방지 등 재발방지대책 수립
 3. 삭제

⑤ 위원장이 부득이한 사유로 직무를 수행할 수 없는 경우에는 위원장이 지명한 위원이 그 직무를 대행한다.

⑥ 위원장 및 위원은 회의 과정에서 알게 된 내용을 외부에 공개하거나 누설하여서는 아니 되며, 별지 제7호 서식의 비밀보호서약서를 작성하여야 한다.

제13조의2(제척·기피·회피) ① 위원회 위원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 해당 안건의 심의·의결에서 제척된다.

1. 위원이 피해자 또는 피신청인과 같은 부서에서 근무 중이거나 피해기간 동안 근무했던 경우
 2. 위원이 피해자 또는 피신청인의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우
 3. 위원 본인과 친족 관계에 있거나 친족 관계에 있었던 자와 관계있는 경우
 4. 위원이 해당 안건에 자문·연구·증언·진술·감정·감사·수사·조사 등의 방법으로 직접 관여한 경우
 5. 그 밖에 위원이 심의 안건과 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우
- ② 해당 안건의 당사자는 위원 중에서 불공정한 의결을 할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 사유가 있을 때에는 별지 제8호 서식에 따라 기피신청을 할 수 있다.
- ③ 위원은 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 사유가 있으면 스스로 그 사건의 심리·의결을 회피하여야 하며, 제2항에 해당하면 회피할 수 있다. 이 경우 회피하고자 하는 위원은 위원장에게 그 사실을 소명하여야 한다.
- ④ 기피 신청이 있는 경우 제13조제2항에 따라 의결(기피신청 대상 위원을 제외한다)하여 결정하고, 회피 신청에 대해서는 위원장이 직권으로 결정한다.
- ⑤ 위원장은 제1항부터 제3항까지의 사유로 위원 중 결원이 발생 될 때에는 임시위원을 지정·위촉할 수 있다.

제14조(사건의 종결 등) ① 위원회의 심의 결과 성희롱·성폭력·스토킹에 해당하는 경우에는 관장에게 보고하고, 인사담당자에게 통보한다.

② 제13조에 따른 위원회 심의 결과는 별지 제10호 서식에 따라 당사자에게 통보하고, 심의결과 성희롱·성폭력·스토킹에 해당 되지 않는 경우에는 사건을 종결한다.

제15조(징계) ① 관장은 제13조의 심의 결과 가해자가 관련 법령에서 정한 징계사유에 해당한다고 판단될 경우 무관용의 원칙에 따라 징계절차가

이루어지도록 하여야 한다.

② 관장은 성희롱·성폭력·스토킹 사건을 은폐하거나 제10조에 따른 피해를 발생시킨 자를 관련 법령에 따라 징계하여야 한다.

③ 관장은 피신고인이 의원면직을 신청하는 경우 「공무원 비위사건 처리규정」 등 관련 법령을 검토하여 의원면직 허용 여부를 결정하여야 한다.

④ 관장은 조사 결과 성희롱·성폭력·스토킹 발생 사실이 확인되면 공무원인 가해자에게 「성희롱·성폭력 근절을 위한 공무원 인사관리규정」 제6조에 따른 조치를 할 수 있다.

⑤ 조사 중인 성희롱·성폭력·스토킹 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.

제16조(재발방지조치) ① 제13조에 따른 위원회의 심의결과 성희롱·성폭력·스토킹에 해당하는 경우 사건이 접수된 날(조사신청이 접수된 날)로부터 3개월 이내에 재발방지대책(2차 피해 포함)을 수립·시행하고 여성가족부와 문체부에 제출하여야 한다.

② 관장은 성희롱·성폭력·스토킹(2차 피해 포함) 방지를 위하여 필요하다고 인정되는 경우 특별 성희롱·성폭력·스토킹 예방교육, 성희롱·성폭력·스토킹의 실태 또는 인식에 대한 조사 등을 실시할 수 있다.

③ 관장은 성희롱·성폭력·스토킹(2차 피해 포함) 행위자에 대한 재발방지 교육 등의 조치를 해야 한다.

④ 관장은 피해자에게 치료 및 상담 등 피해복구를 지원할 수 있다.

제1조(시행일) 이 규정은 2018년 6월 8일부터 시행한다.

부 칙 <전부개정 2019. 8. 29. >
이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(재검토 기한) 국립현대미술관장은 이 지침에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2024년 12월 12일 기준으로 매3년이 되는 시점마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[illegible]

[별지 제2호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충상담 신청서

성희롱·성폭력·스토킹 고충상담 신청서				
신청인 구분	☐ 피해자 본인 ☐ 대리인(조력자) ☐ 제3자(목격자 등 고발, 제보)			
신청인	디지털 식별코드	익명, 가명 가능	성별	
	휴대전화		전자우편	
희망하는 상담방식	☐ 유선 ☐ 메일 ☐ 대면 ☐ 기타			
피해자 (신청인과 피해자가 다른 경우)	성명		소속부서	
	성별		직급	
행위자	성명		소속부서	
	성별		직급	
피해내용	. 언제, 어디서, 어떤 피해가 발생했는지 6하 원칙에 따라 작성해주시기 바랍니다.			
행위자와 공간분리 여부	☐ 공간분리 되어 있음 ☐ 공간 분리되어 있지 않음			
다른 기관* 조치 요청 여부	☐ 있음 ☐ 없음			
	. 있다면 언제, 어느 기관에 하셨습니까? * 기관 예시 : 수사기관(경찰, 검찰), 국가인권위원회, 인사혁신처 인사신문고, 성희롱성폭력 신고상담 기관 (여성긴급전화, 해바라기센터, 한국여성인권진흥원, 한국여성의전화 등)			
증인 및 증거유무	. 피해사실을 잘 알고 있는 사람 또는 증명하는데 도움이 되는 증거나 자료를 써 주시기 바랍니다.			
「국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 방지 지침」 제8조제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 *가명 가능, 익명신청 시 생략 가능 신청인 (서명 또는 인) 국립현대미술관장 귀하				

[별지 제3호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 고충 상담일지

성희롱·성폭력·스토킹 고충 상담일지				
고충상담원 (담당자)	성명		접수번호	
	접수일자		접수방법	
피상담자 (상담신청인)	D식별코드 (성별)	※ 가명 작성 시 소속, 직급, 연락처 등 생략 가능	소속	
	연락처			
	e-mail			
	피해자와의 관계	☐ 본인 ☐ 대리인(조력자) ☐ 제3자(목격자 등 고발, 제보)		
상담신청 요지	※ 상담을 신청한 이유, 요구사항 등을 6하 원칙에 의해 기재			
상담내용	※ 상담일시, 상담방법, 상담내용 등 기재			
처리결과	상담종결	종결일자		
		종결사유	※ 조사신청서 제출, 인사조치만 원하는 경우, 행위자의 사과와 재발방지조치 등	

[별지 제4호 서식] 성희롱·성폭력·스토킹 사건 조사 신청서

성희롱·성폭력·스토킹 사건 조사 신청서					
접수번호	접수일		(서명)		
당사자	신고인 (피해자)	성명(성별)	(남, 여)		디지털식별 코드
		소속			직급
		연락처			전자우편
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명			성별
		소속			직업
		연락처			전자우편
	피신고인 (행위자)	성명			성별
		소속			직급
		연락처			전자우편
신청 내용	※ 6하 원칙에 따른 피해 내용, 지속성의 여부, 목격자 혹은 증인의 유무 등을 기재합니다.				
요구 사항	파견근무, 전보, 근무장소 변경, 휴가사용 등				
피해자 의견	1. 본 조사신청서에 따른 성희롱·성폭력 사건 발생 사실을 「양성평등기본법」 제31조의2 제1항 및 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제5조의4 제1항에 따라 여성가족부에 통보할 수 있습니다. 피해자의 의견을 기재해 주십시오 찬성() 반대()				
	2. 「성폭력방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」 제9조 제2항에 따라 조사신청서 내용이 「성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법」 제10조 제1항(업무상 위력 등에 의한 추행), 「형법」 제303조 제1항(업무상 위력 등에 의한 간음)에 해당하는 경우에는 문화체육관광부장관 명의로 수사기관에 신고할 수 있습니다. 피해자의 의견을 기재해 주십시오 찬성() 반대()				
「국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침」 제8조의2제1항에 따라 위와 같이 신청합니다.					
년 월 일					
신고인(피해자) (서명 또는 인)					
국립현대미술관장 귀하					
첨부서류 : 대리인의 경우 위임장 첨부					

[별지 제4의2호 서식] 조사 신청사건 접수증

조사신청사건 접수증					
신고인	신고인	성명(성별)	(남, 여)		디지털식별 코드
		소속			직급
		연락처			전자우편
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명			성별
		소속			직업
		연락처			전자우편
접수번호				접수일	
「국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침」 제8조의2제1항에 따라 위와 같이 발급합니다.					
년 월 일					
국립현대미술관장					

서 약 서

성명 :
생년월일 :

은(는) 피신고인으로서 아래의 사항을 지킬 것을 서약합니다.

- ① 조사위원회 조사 절차에 성실히 협조
- ② 사건 내용, 피해자, 대리인, 조력인 등에 대한 신상 정보에 관한 비밀유지
- ③ 조사 기간 중 피해자 및 증인에 대한 사적 접촉 금지
- ④ 피해자 및 주변인에 대한 보복 행위 금지

※ 조사 과정은 사실 확인을 위한 절차입니다. 피신고인은 조사위원회의 조사 절차를 통해 가해사실이 확인되기 전까지는 피신고인의 신분을 유지하며 해당인의 인적 사항 및 사건에 대한 비밀이 보장됩니다.

년 월 일
성명 : (인/서명)

- 피신고인은 조사 과정에서 다음과 같은 권리를 갖습니다.
- 1. 조사위원회에 출석하여 진술할 수 있습니다.
 - 2. 진술서, 소견서 등 관련 자료를 조사위원회에 제출할 수 있습니다.
 - 3. 한국어 구사가 능통치 못한 외국인이거나 기타 사정으로 인하여 구두 진술이 불가능할 경우 대리인과 동반출석하거나 서면제출로 대체할 수 있습니다.
 - 4. 조사 절차 및 그 결과에 대한 정보를 제공받을 수 있습니다.

서 약 서

소속 :
성명 :
생년월일 :

본인은 20 - 호 사건과 관련하여 조사를 받는 자로서 사건 당사자의 신상을 포함하여 사건과 관련된 일체의 정보에 대하여 비밀을 유지할 것을 엄숙히 서약합니다.

년 월 일
성명 : (인/서명)

[별지 제6호 서식] 성희롱.성폭력.스토킹 사건 조사 취소 신청서

성희롱·성폭력·스토킹 사건 조사 취소 신청서						
접수일			담당자	(서명)		
신청인	신청인 (피해자)	D식별코드			소속	
		직급			연락처	
	대리인 ※ 대리인이 신청하는 경우	성명			성별	
		소속			직업	변호사, 노무사 등
		연락처			전자우편	
사건의 표시	접수번호			조사신청일		
	행위자 성명			행위자 직급		
취소 이유						
「국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침」 제9조의2제1항에 따라 위와 같이 신청합니다. 년 월 일 신청인(피해자) (서명 또는 인) 국립현대미술관장 귀하						

*대리인이 신청한 경우에는 피해자의 의사를 확인합니다.

[별지 제7호 서식] 비밀보호서약서(고충심의 위원용)

비밀보호서약서

소속 :

직 급 :

성명 :

본인은 국립현대미술관 성희롱·성폭력·[스트oking](#) 심의위원회 위원으로서 20 - 호 사건과 관련하여 제10조(피해자등 보호 및 비밀유지)에 의거하여 사건 당사자의 신상을 포함하여 고충사건과 관련된 일체의 정보에 대하여 비밀을 유지할 것을 엄숙히 서약합니다.

20 년 월 일

성명 : (인)

기피 신청서

접수일	
신청인	성명
	연락처
신청 취지	
신청 원인	
소명 방법	

「국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방지침」
제13조의2제2항에 따라 위와 같이 신청합니다.

년 월 일

신청인 (서명 또는 인)

국립현대미술관 성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 귀중

성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 심의 의결서

1. 사안 개요

- (1) 사건접수번호 :
- (2) 당사자
신고인
피신고인

2. 심의 결정사항

년 월 일

국립현대미술관광성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회

- 위원장 (서명)
- 위원 (서명)
- 위원 (서명)
- 위원 (서명)
- 위원 (서명)
- 위원 (서명)

성희롱·성폭력·스토킹 고충심의위원회 심의결과 통보서		
1. 사안 개요		
(1) 사건접수번호		
(2) 당사자		
- 신고인 :		
- 피신고인 :		
2. 심의 결과		
(1) 성희롱·성폭력·스토킹 여부에 대한 판단		
(2) 피신고인에 대한 조치		
(3) 피해자 보호조치		
(4) 2차 피해 방지 등 재발방지대책		
년 월 일		
국립현대미술관관장		